

ดังนั้น กระแสไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำดังกล่าวจึงเป็นการใช้กระแสไฟฟ้าปกติทั่วไป เช่นเดียวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการใช้ไฟฟ้าสาธารณะตามขอบเขตที่จะได้รับสิทธิยกเว้นค่าไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือท้องถิ่นเรื่องไฟฟ้าสาธารณะตามหนังสือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ ศพ. (อ) ๒๗๔๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๐

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (ผู้ฟ้องคดี) ได้สร้างโรงสูบน้ำคลองลาว เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ใช้ในกิจการดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งยอดค่าใช้กระแสไฟฟ้าของโรงสูบน้ำคลองลาว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอยกเว้นค่าใช้กระแสไฟฟ้า แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือแจ้งว่า การใช้ไฟฟ้าในโรงสูบน้ำคลองลาวของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าสาธารณะที่จะสามารถยกเว้นค่าใช้กระแสไฟฟ้าตามที่ร้องขอได้ พร้อมทั้งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้ค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การใช้ไฟฟ้าในโรงสูบน้ำคลองลาวเป็นการใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในขอบเขตของการใช้ไฟฟ้าสาธารณะที่จะได้รับการยกเว้นค่าใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้งดเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระจากผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือท้องถิ่นเรื่องไฟฟ้าสาธารณะตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ ศพ.(อ) ๒๗๔๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ ได้กำหนดขอบเขตของการใช้ไฟฟ้าสาธารณะไว้ในข้อ ๑.๑ ว่าให้การใช้ไฟฟ้าสาธารณะสำหรับเทศบาลที่มีข้อตกลงในการรับโอนกิจการ ๖๖ แห่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติข้อ ๑๐ ซึ่งแนบกับบันทึก บจ.๗๒/๒๕๑๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๑๓ หมายถึง กระแสไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จ่ายให้ภายในอาคารของเทศบาลเพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล หรือเพื่อสาธารณะตลอดจนภายในบริเวณที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเทศบาล สถานอนามัย สุขศาลา โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง โรงฆ่าสัตว์ ตลาด โรงเรียน สุสาน ฌาปนสถาน สถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา สวนสาธารณะหรือสวนสัตว์ ส้วมสาธารณะ น้ำพุ หอกระจายเสียงวิทยุหรือโทรทัศน์สาธารณะ ไม่รวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคาร และสถานที่ที่ดำเนินการโดยเฉพาะเทศาภิบาล หรือมีขึ้นเพื่อแสวงหาประโยชน์ เช่น ห้องแถว ตึกแถว สถานธนาภิบาล การประปา โรงแรม บังกะโล หรือสถานที่พักแรมอื่นใดที่มีไว้เพื่อให้เช่า ซึ่งต้องชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดไว้เป็นประเภท ๆ แล้ว ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำกระแสไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายให้ไปใช้กับเครื่องสูบน้ำ

โรงสูบน้ำคลองลาว เพื่อนำน้ำจากคลองลาวไปรดสนามหญ้าและไม้ดอกไม้ประดับในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จะเชิงเทรา และเครื่องสูบน้ำดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จะเชิงเทรา โดยตั้งอยู่ห่างออกไปจากสวนประมาณ ๕ กิโลเมตร ซึ่งประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าไปใช้บริการหรือเข้าไปใช้ประโยชน์จากเครื่องสูบน้ำดังกล่าวได้โดยตรง เครื่องสูบน้ำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเพียงเครื่องมือชนิดหนึ่งที่มีไว้สำหรับดำเนินการดูแลและบำรุงรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของผู้ฟ้องคดีในการบำรุงรักษาสวนสาธารณะตามนัยมาตรา ๕๔ (๑๐)^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ทั่วไปของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องใช้กระแสไฟฟ้า ดังนั้น การใช้กระแสไฟฟ้ากับเครื่องสูบน้ำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้กระแสไฟฟ้าปกติทั่วไปเช่นเดียวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการใช้ไฟฟ้าสาธารณะตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลขที่ ศฟ.(อ) ๒๗๔๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ ที่จะได้รับสิทธิยกเว้นค่าไฟฟ้า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือเรียกเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำในโรงสูบน้ำคลองลาวจากผู้ฟ้องคดี จึงมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด

พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๘/๒๕๕๙)

^{๑๔} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๕๔ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

ขลข

ขลข

(๑๐) ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ขลข

ขลข



บทที่ ๑๐

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

๑. อาหารและยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. ระบบบริการสุขภาพ

๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในการรับบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนในกรณีคลอดบุตรเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม ตามมาตรา ๑๖ (๒) ประกอบมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ เมื่อคณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนฯ แล้ว ยังคงถือเป็นเพียงการดำเนินการภายในของฝ่ายปกครอง และยังไม่มีผลในทางกฎหมายออกไปสู่ภายนอก ในกรณีนี้ สำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ตามกฎหมายในการเสนอร่างประกาศหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนฯ ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการการแพทย์ฯ พิจารณาเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎต่อไป สำหรับกรณีตามคดีนี้ เมื่อปรากฏว่าก่อนที่จะมีการเสนอร่างประกาศ คณะกรรมการการแพทย์ฯ ได้ทบทวนมติในเรื่องดังกล่าวและได้มีการแก้ไขมติ จึงต้องมีการเสนอคณะกรรมการ

ประกันสังคมพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งปรากฏว่าไม่ได้รับความเห็นชอบในกรณีเช่นนี้ สำนักงานประกันสังคมย่อมไม่อาจดำเนินการจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนฯ เสนอต่อคณะกรรมการการแพทย์ฯ ได้ จึงไม่อาจถือได้ว่าสำนักงานประกันสังคมละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าในการเสนอร่างประกาศดังกล่าวแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเอ็ดรายเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน โดยสำนักงานประกันสังคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้กำหนดให้เป็นสถานพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนที่จะเข้ารับบริการทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงกรณีการคลอดบุตรด้วย คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าว ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีคลอดบุตรสำหรับการคลอดบุตรของผู้ประกันตนหรือภริยาของผู้ประกันตน ในกรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด โดยเหมาจ่ายในอัตราไม่เกิน ๓๗๗ บาท ต่อคนต่อปี ซึ่งภายหลังจากการออกประกาศดังกล่าว สมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้มีหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เพื่อขอให้ทบทวนอัตราเหมาจ่ายตามประกาศดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยที่ประชุมเห็นว่าการคำนวณต้นทุนค่าคลอดบุตรนั้นไม่ได้รวมต้นทุนค่าบริบาลทารกแรกเกิดรวมด้วย แต่ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนดให้สถานพยาบาลต้องให้การดูแลครอบคลุมถึงการบริบาลและรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าบริบาลและรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดในอัตรารายละ ๑,๖๐๐ บาท กรณีทารกแรกเกิดปกติ คณะกรรมการประกันสังคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ ได้พิจารณามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้วเห็นชอบให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ปรับปรุงใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือถึงสถานพยาบาลประกันสังคมทุกแห่งแจ้งให้ทราบว่า อัตราค่าบริการทางการแพทย์มิได้รวมค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาลสำหรับทารกแรกเกิดด้วย โดยในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการยกร่างประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เข้าทำสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์กรณีคลอดบุตรกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเอ็ดราย โดยในสัญญา ยังคงกำหนดให้ใช้วิธีการเหมาจ่ายในอัตรา ๓๗๗ บาท ซึ่งรวมค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาล



ทารกแรกเกิดแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการประชุมทบทวนมติในเรื่องดังกล่าวซ้ำอีกครั้ง และมีมติไม่เห็นชอบที่จะจ่ายค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาลทารกแรกเกิดปกติในอัตรารายละ ๑,๖๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานพยาบาลประกันสังคมทุกแห่ง ทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เห็นชอบให้เพิ่มค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด และให้สถานพยาบาลดำเนินการให้บริการทางการแพทย์กรณีคลอดบุตรตามประกาศ คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ต่อไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเอ็ดรายเห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด นอกเหนือจากเงินเหมาจ่าย ๓๗๗ บาทแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการแก้ไขประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ให้เป็นไปตาม มติดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้ดำเนินการใด อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังได้ดำเนินการ ให้สถานพยาบาลต่าง ๆ ลงนามในสัญญาจ้างบริการฯ ไปพลางก่อน โดยรับรองว่าจะแก้ไขสัญญา ให้สอดคล้องกับประกาศในภายหลัง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามก็ไม่ได้ดำเนินการเช่นกัน ผู้ฟ้องคดี ทั้งสามสืบเอ็ดรายจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศ คณะกรรมการการแพทย์ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ เพิกถอนสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ฯ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ว่าจ้าง กับผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเอ็ดราย และให้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการให้มีการออกประกาศกำหนดอัตราค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาล ทารกแรกเกิดให้ครอบคลุมนับแต่วันเริ่มดำเนินการ คือ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา ๑๕ (๒)^๑ ประกอบมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตรา

^{๑-๒} พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

มาตรา ๑๕ คณะกรรมการการแพทย์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในการรับบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
ตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๒

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖๖ ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ได้แก่

(๑) ค่าตรวจและรับฝากครรภ์

(๒) ค่าบำบัดทางการแพทย์

(๓) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์

(๔) ค่าทำคลอด

(๕) ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล

(๖) ค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด

สำหรับประโยชน์ทดแทนในการรับบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนกรณีคลอดบุตร ซึ่งในการพิจารณาและในการให้ความเห็นชอบนั้นจะต้องอาศัยมติที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เมื่อการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราดังกล่าวนั้นเป็นการใช้อำนาจทางปกครองซึ่งจะมีผลทางกฎหมาย ก็ต่อเมื่อได้มีการประกาศออกไปสู่ภายนอก ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นเพียงการดำเนินการภายใน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกันตน หรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วม อันจะถือได้ว่ามีผลบังคับทางกฎหมายไปสู่ภายนอกแต่อย่างใด มติดังกล่าวจึงยังไม่มีสภาพเป็นกฎ เมื่อไม่มีสภาพเป็นกฎจึงไม่มีผลเป็นการเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และไม่มีผลทำให้ข้อกำหนดตามสัญญาจ้างเป็นข้อกำหนดที่ขัดต่อกฎ ที่ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม แม้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังไม่มีผลทางกฎหมายบังคับไปสู่ภายนอก แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เห็นชอบในหลักเกณฑ์และอัตราที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีภาระหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการเสนอร่างประกาศต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อออกใช้บังคับต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่จัดทำร่างประกาศเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น เนื่องจากหลักเกณฑ์ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีปัญหาในเรื่องความไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกัน ทั้งยังขัดกับสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ทำกับสถานพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งการแก้ไขสัญญาอาจขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะที่มีอำนาจหน้าที่จัดทำประกาศเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และในฐานะเลขานุการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบที่จะเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (ชุดใหม่) พิจารณาทบทวนใหม่อีกครั้งได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทบทวนแล้วมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่เคยมีมติไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ให้ความเห็นชอบกับมติดังกล่าว เป็นผลให้มติเดิมถูกเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจดำเนินการจัดทำประกาศเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๑๘-๑๔๒๐/๒๕๕๘)

(๗) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย

(๘) ค่าบริการอื่นที่จำเป็น

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ



๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ กรณีอื่น ๆ

เมื่ออาการทุพพลภาพและอาการเคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติของผู้รับบริการรักษาพยาบาลไม่ใช่ผลโดยตรงที่เกิดจากการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ ซึ่งได้รับการวินิจฉัยและรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ และไม่เกิดผลแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด แต่เป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบประสาทส่วนกลางที่ผิดปกติ ซึ่งดำเนินไปตามพยาธิสภาพ การที่คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือจังหวัดขอนแก่น เห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และมีมติไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้ยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือ จึงเป็นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๕ ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้พยานาย ช. ซึ่งเป็นบุตรไปเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคหัวใจที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยก่อนการผ่าตัด นาย ช. มีสุขภาพแข็งแรง สามารถพูดและเดินได้ด้วยตนเอง ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าภายหลังการผ่าตัดปรากฏว่า นาย ช. ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ และมีชีวิตอยู่อย่างทรมาน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีที่นาย ช. ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แต่ได้รับแจ้งในเวลาต่อมาว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ได้ให้การรักษาเป็นไปตามมาตรฐานและเหมาะสม โดยไม่เกิดผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขพิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีไม่จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า นาย ช. ได้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคหัวใจ แต่กำเนิดที่มีผนังกันหัวใจห้องบนรั่วขนาดใหญ่ โดยก่อนเข้ารับการผ่าตัด บุตรของผู้ฟ้องคดี มีประวัติเป็นโรคประจำตัว คือ โรคลมชัก แพทย์ผู้รักษาจึงได้ปรึกษากุมารแพทย์โรคระบบประสาท เรื่องโรคลมชัก ซึ่งให้ความเห็นว่า ผู้ป่วยมีอาการชักล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ แต่สามารถควบคุมอาการชักได้โดยใช้ยากันชัก และผลตรวจเอกซเรย์สมอง ด้วยคอมพิวเตอร์เป็นปกติ แพทย์ผู้รักษาจึงได้ทำการผ่าตัดเพื่อปิดรูโหว่ผนังกันหัวใจเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ หลังการผ่าตัด บุตรผู้ฟ้องคดีไม่มีอาการชักและไม่มีอาการแทรกซ้อน แพทย์ผู้รักษาจึงอนุญาตให้กลับบ้าน และผลการตรวจติดตามอาการ ไม่พบรูโหว่ที่ผนังกันหัวใจ การบีบตัวของหัวใจเป็นปกติ ไม่พบน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ และภาวะทางด้านโรคหัวใจ อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณากระบวนการรักษาของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาควิชาศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในกรณีนี้แล้ว เห็นว่าเป็นการรักษาที่เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ และไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่า มีการรักษาที่ผิดปกติหรือเบี่ยงเบนไปจากวิชาชีพแพทย์ แต่อย่างใด ประกอบกับบุตรของผู้ฟ้องคดีมีโรคประจำตัวคือโรคลมชัก และปรากฏว่าในระหว่าง วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ บุตรของผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลอุดรธานี และโรงพยาบาลอุดรธานีได้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่องโรคลมชัก ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคที่มีการทำลายปลอกหุ้มปลายประสาท และโรคนี้มีได้เป็นผลจากการผ่าตัดหัวใจ อีกทั้ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาโรคลมชัก สังกัดสถาบันประสาทวิทยา ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคู่กรณี ได้เสนอความเห็นต่อศาลปกครอง ชันชันว่า การผ่าตัดหัวใจนาย ช. ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนกระตุ้นอาการโรคลมชัก และจากประวัติการรักษาเห็นว่า อาการทุพพลภาพและอาการเคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ ของบุตรผู้ฟ้องคดีภายหลังการผ่าตัดน่าจะเกิดจากโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง ที่ผิดปกติ จึงรับฟังได้ว่า อาการทุพพลภาพของบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผลโดยตรงที่เกิดขึ้น จากการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ แต่เป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบประสาทส่วนกลางที่ผิดปกติ ซึ่งดำเนินไปตามพยาธิสภาพ และโรคนั้นได้รับการวินิจฉัยและรักษาตามมาตรฐานทั่วไป จากข้อเท็จจริงดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า การผ่าตัดหัวใจบุตรผู้ฟ้องคดีเป็นการรักษาที่เป็นไปตามมาตรฐาน และเหมาะสม ไม่เกิดผลแทรกซ้อน ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ



เบื้องต้น จึงเป็นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕^๓ ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๑/๒๕๕๘)

๔. เหตุรำคาญ

๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^๓ ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๕ ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ ที่จะเป็นเหตุให้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามข้อบังคับนี้ ให้อ้างถึงเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล แต่ไม่ใช้ความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพ หรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้นอยู่แล้ว ซึ่งโรคนั้นได้รับการวินิจฉัยและรักษา ตามมาตรฐานทั่วไป

๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๑

คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน

ข้อ ๘ ของข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแปรรูปไม้ กำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องจัดทำบัญชีไม้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของแต่ละวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจไม้ที่อยู่ในความครอบครองของโรงงานแปรรูปว่า โรงงานได้รับไม้ตั้งแต่เมื่อใด มีจำนวนเท่าใดแน่นอน ซึ่งการลงบัญชีไม้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของแต่ละวันนั้น หมายถึง การที่ผู้รับอนุญาตรับไม้ไว้โดยไม่ต้องคำนึงว่าได้ตกลงทำสัญญาแปรรูปไม้กับผู้ว่าจ้างแล้วหรือไม่ ผู้รับอนุญาตจะต้องลงบัญชีไม้ของแต่ละวันเพื่อให้ตรวจสอบ อีกทั้ง การทำสัญญาแปรรูปไม้เป็นคนละส่วนกับการลงบัญชีไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูปในแต่ละวัน ถ้าไม่ได้มีการแปรรูปไม้ก็สามารถลงบัญชีได้ เพราะวันที่ผู้รับอนุญาตครอบครองไม้ถือเป็นวันที่ผู้รับอนุญาตต้องลงบัญชีไม้แล้ว ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวเป็นไปเพื่อควบคุมตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ให้รัดกุมและเหมาะสม เป็นการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าและป้องกันการลักลอบตัดต้นไม้ป้อนโรงงาน ผู้รับใบอนุญาตจึงย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด เมื่อผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด กรณีอาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเสียได้แล้วแต่ความเหมาะสมแก่กรณี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทจำกัดเป็นผู้รับใบอนุญาตแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรตามใบอนุญาตจังหวัดตาก เล่มที่ ๐๑๕๓ เลขที่ ๙๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าว เนื่องจากตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีไม่ลงบัญชีไม้สักก่อน



ให้ตรงตามความเป็นจริงในแต่ละวัน อันเป็นการไม่ชอบด้วยข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแปรรูปไม้ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้เพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรของผู้ฟ้องคดีตามข้อเสนอของกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้พักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรของผู้ฟ้องคดี และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรของผู้ฟ้องคดี และให้มีการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ได้เข้าไปตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ของผู้ฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการถูกพักใช้ใบอนุญาตตามคำสั่งจังหวัดตาก กรณีฝ่าฝืนข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง^๑ และกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับคดีไม้ป่าสาละวิน ซึ่งพนักงานอัยการไต่สวนฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยต่อศาลอาญา ในความผิดฐานร่วมกันทำไม้ มีไม้หวงห้าม (ไม้สัก) อันยังมิได้แปรรูป และมีไม้แปรรูป (ไม้สัก) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเจ้าหน้าที่มีอำนาจกระทำได้เพื่อที่จะตรวจว่าผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ตามมาตรา ๕๓^๒ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ เมื่อเจ้าหน้าที่พบไม้สักก่อนจำนวน ๑๘๑ ท่อน เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบว่าไม่ดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่ได้เรียกให้ผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีมอบบัญชีไม้ประจำโรงงานของผู้ฟ้องคดีให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตรวจสอบการที่เจ้าหน้าที่ได้พบไม้สักก่อนและได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงแสดงพยานหลักฐานโดยให้นำบัญชีไม้ประจำโรงงานมาตรวจสอบนั้น ถือเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐาน

^๑ ข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแปรรูปไม้

ข้อ ๑๓ ถ้าผู้รับอนุญาตมีสถานที่รวมหมอนไม้ซึ่งตนเป็นผู้รับอนุญาตทำออกเองหรือรับโอนมาจากผู้อื่นไว้นอกบริเวณอาณาเขตโรงงานตามข้อ ๑๒ ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่นั้นเป็นที่ยรวมหมอนไม้ก่อน

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

มาตรา ๕๓ เพื่อที่จะดูว่าผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ได้ปฏิบัติตามถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจการแปรรูปไม้ และกิจการของผู้รับอนุญาตได้ ผู้รับอนุญาตต้องอำนวยความสะดวกและตอบคำถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี้



เพื่อประกอบการพิจารณาทางปกครองตามที่เห็นสมควร ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๒๘^๓ และมาตรา ๒๙^๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว อีกทั้งการชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้ฟ้องคดีจากการส่งมอบบัญชีไม่ประจำโรงงานที่ผู้ฟ้องคดีได้มอบให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตรวจสอบนั้น ถือเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีได้ให้ไว้ในคำให้การจึงเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓)^๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับคำสั่งดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้เหตุผลและข้อกฎหมายในการออกคำสั่งว่า ผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒)^๖ ข้อ ๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ (๑)^๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุม

^{๓-๔} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี

มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในกรณีนี้ ให้รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

(๒) รับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จำเป็น ฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา

(๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ

(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(๕) ออกไปตรวจสอบสถานที่

คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่

พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยคำหรือทำความเห็นมีสิทธิได้รับค่าป่วยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้นิ่งช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎหมายกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจจะทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ

^๖ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

มาตรา ๕๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ได้ ดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน



การแปรรูปไม้ ข้อ ๔๑.๑ พักใช้ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดี อันเป็นข้อกฎหมายและเหตุผลที่ใช้อ้างอิงในการพิจารณาออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นการระบุเหตุผลที่ชอบด้วยมาตรา ๓๗^๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้ว

ตามข้อ ๘ ของข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๒)ฯ ได้กำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องจัดทำบัญชีไม้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของแต่ละวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจไม้ที่อยู่ในความครอบครองของโรงงานแปรรูปว่า โรงงานได้รับไม้ตั้งแต่เมื่อใด มีจำนวนเท่าใดแน่นอน ซึ่งการลงบัญชีไม้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของแต่ละวันนั้น หมายถึง การที่ผู้ฟ้องคดีรับไม้ไว้โดยไม่ต้องคำนึงว่าได้ตกลงทำสัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วหรือไม่ เนื่องจากการทำสัญญาจ้างแปรรูปไม้เป็นคนละส่วนกับการลงบัญชีไม้ที่ยังมิได้แปรรูปในแต่ละวัน ถ้าไม่ได้มีการแปรรูปไม้ ก็สามารถลงบัญชีได้ เพราะวันที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองไม้ถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีต้องลงบัญชีไม้แล้ว อีกทั้ง ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นไปเพื่อควบคุมตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม่ให้รัดกุมและเหมาะสม เป็นการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า และป้องกันการลักลอบตัดต้นไม้มาป้อนโรงงาน เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับใบอนุญาตย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด และเมื่อศาลจังหวัดตากได้มีคำพิพากษาว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดจริง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์กระทำความผิดในคดีป่าสาละวิน ซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยต่อศาลอาญาด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนข้อกำหนดและกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๕๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ของผู้ฟ้องคดีได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่พักใช้ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย

^๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๓๗ คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดทำให้เหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
- (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
- (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้คำสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่งนั้นก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^๘ ข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้

ข้อ ๘ ผู้รับอนุญาตต้องจัดทำบัญชีไม้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของแต่ละวัน หากฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต



สำหรับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ของผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรของผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๑๒๐ วัน กรณีผู้ฟ้องคดีกระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ ข้อ ๘ ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทำบัญชีไม้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของแต่ละวัน และได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ และได้เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาว่าจะเพิกถอนใบอนุญาตผู้ฟ้องคดีหรือไม่ตามนัยมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง^๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ประกอบกับข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง^{๑๐} ของระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ความผิดของผู้ฟ้องคดีนั้นเพียงแต่สั่งพักใช้ใบอนุญาตไม่เพียงพอ กรณีมีเหตุสมควรจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาต กรณีย่อมเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะสั่งได้ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ซึ่งจากข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวไปแล้ว เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับคดีไม้ป่าสาละวิน จนพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยต่อศาลอาญา อีกทั้งกระทำการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ ข้อ ๘ กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่จัดทำบัญชีไม้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของแต่ละวัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการสั่งโดยมีเหตุอันสมควรแล้ว

พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๒/๒๕๕๘)

^๙ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

มาตรา ๖๑ ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ ปรากฏแก่รัฐมนตรีหรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควร จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐} ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๔๒ การเพิกถอนใบอนุญาต

๔๒.๑ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใบอนุญาต ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้จังหวัดรายงานกรมป่าไม้ทราบ พร้อมเหตุผลว่าสมควรเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสั่งพักใช้ใบอนุญาต

๔๒.๒ เมื่อกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากจังหวัดตามข้อ ๔๒.๑ หรือในรายที่กรมป่าไม้ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้ว ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาว่าสมควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่

๔๒.๓ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ให้จังหวัดแจ้งผู้รับอนุญาตทราบเป็นหนังสือ แล้วเรียกใบอนุญาตคืนมาติดไว้กับต้นข้าวเป็นหลักฐาน

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกระทำการฝ่าฝืนข้อ ๘ ของข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการควบคุม การแปรรูปไม้ โดยไม่จัดทำบัญชีไม้ตามความเป็นจริงของแต่ละวัน เป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษาว่าผู้ได้รับใบอนุญาตมีความผิดจริง ประกอบกับผู้ได้รับใบอนุญาตมีพฤติการณ์ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องในความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และกฎหมายอื่นจนถูกฟ้องเป็นคดีอาญา ถือเป็นเหตุเพียงพอที่อธิบดีกรมป่าไม้จะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรให้ได้ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งแม้ในชั้นของการทำคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตจะไม่ปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตได้มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริง และแสดงพยานหลักฐานในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ โดยรับทราบและยืนยันข้อเท็จจริงตามหนังสืออุทธรณ์และชี้แจงว่าไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดเพิ่มเติมอีก ถือว่าได้มีการดำเนินการตามมาตรา ๓๐ ประกอบกับมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้ว ดังนั้น คำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาต จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรมีกำหนดคราวละ ๑ ปี โดยเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ และสิ้นสุดอายุในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตฉบับดังกล่าวมีกำหนด ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่จัดทำบัญชีไม้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของแต่ละวัน ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งในระหว่างที่รอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาต ฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตาก แต่เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรที่ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม



๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๔๑/๒๕๔๘ ในระหว่างพิจารณาคดีดังกล่าว ศาลได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของรัฐมนตรีที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ต่อมา อธิบดีกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งคณะทำงานฯ มีความเห็นว่า ไม่ควรต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะทำงานฯ เสนอ จึงมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตากเพื่อแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ด้วยเหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้จนถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนด ๑๒๐ วัน เป็นจำนวนถึง ๒ ครั้ง ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ นอกจากนั้น ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีไม้ป่าสาละวิน และมีพฤติกรรมกระทำความผิดอีกหลายครั้ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสดังกล่าวขอเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่ต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดี และโดยที่พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มิได้กำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาทางปกครองไว้โดยเฉพาะ การพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีคำสั่งในกรณีนี้จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับตามมาตรา ๓^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตฉบับที่พิพาทโดยแสวงหาข้อเท็จจริงจากความเห็นของจังหวัดและความเห็นของคณะทำงานฯ ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ซึ่งมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิด

^{๑๑} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่กำหนดในกฎหมาย

ข้อกำหนดข้าราชการและลูกจ้างพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนด ๑๒๐ วัน ถึง ๒ ครั้ง ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สมควรไม่อนุญาตตามคำขอ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาพยานหลักฐานอื่นจากผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นคู่กรณี ไม่ว่าจะเป็นคำชี้แจงหรือความเห็นของผู้ฟ้องคดี เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่กระทบถึงสิทธิของผู้ฟ้องคดี และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงและให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อน จึงเป็นกรณีที่มีได้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งในระหว่างการศึกษาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสดำเนินการโต้แย้งข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานโดยรับทราบและยืนยันข้อเท็จจริงตามหนังสืออุทธรณ์และชี้แจงว่าไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดเพิ่มเติมอีก ดังนั้น การดำเนินการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องโดยให้มีการรับฟังและให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๐ ประกอบกับมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) วรรคสอง และวรรคสาม^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกิจการแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร มีพฤติการณ์ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดโดยฝ่าฝืนมาตรา ๖๙^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ฐานร่วมกันมีไม้สักท่อน

^{๑๒} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๑ คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุให้คำสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์

๑.๒๒

๑.๒๒

(๓) การรับฟังคู่กรณีที่จำเป็นต้องกระทำได้ดำเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับฟังให้สมบูรณ์ในภายหลัง

๑.๒๒

๑.๒๒

เมื่อมีการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้มีคำสั่งทางปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตามคำสั่งเดิมให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นบันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์ของตนไว้ในหรือแนบไว้กับคำสั่งเดิมและต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณีทราบด้วย

กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระทำก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์ดังกล่าวก็ต้องก่อนมีการนำคำสั่งทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคำสั่งทางปกครองนั้น

^{๑๓} พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕

มาตรา ๖๙ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และนาย ว. กรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีถูกฟ้องดำเนินคดีเป็นคดีอาญาในคดีเกี่ยวกับไม้ป่าสาละวิน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีกระทำการฝ่าฝืนข้อ ๘ ของข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ กรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรไม่จัดทำบัญชีไม้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของแต่ละวัน ผู้ว่าราชการจังหวัดตากจึงมีคำสั่ง ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ พักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑๒๐ วัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาต ฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นสมควรไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีต่อไป นอกจากนั้น ข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเคยกระทำความผิดข้อกำหนดจนเป็นเหตุให้โดนพักใช้ใบอนุญาตตามคำสั่ง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๑ กรณีฝ่าฝืนข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ของข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่าการสั่งพักใช้ใบอนุญาตเพราะเหตุฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดีในความผิดนี้ แต่กรณีการฝ่าฝืนข้อ ๘ ของข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ ที่ไม่ทำการลงบัญชีไม้ตามความเป็นจริงของแต่ละวันนั้น ศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดจริงและลงโทษปรับเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับดังกล่าว ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ระบุให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ซึ่งแม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้มีการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร แต่ยังคงจำเป็นต้องตรวจสอบการประกอบการจึงมีการกำหนดกฎเกณฑ์ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายโดยเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า ป้องกันการลักลอบตัดต้นไม้มาป้อนโรงงาน อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย อีกทั้งยังเห็นว่าพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องในความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ และกฎหมายอื่นหลายกรรมต่างกันจนถูกฟ้องคดีอาญาต่อศาลอาญาว่ากระทำความผิดในคดีเกี่ยวกับไม้ป่าสาละวิน ก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาและมีคำสั่งไม่ต่ออายุ

ในกรณีความผิดตามมาตรา ๓ ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น

(๑) ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ

(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบตัน หรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้

เกินสี่ลูกบาศก์เมตร

ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองแสนบาท



ใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้แล้ว ซึ่งมาตรา ๕๕^{๙๙} แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ได้ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตามที่เห็นสมควร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมายกรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๘/๒๕๕๘)

๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม

การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นเพียงการก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ยื่นคำขอที่จะได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมจากเจ้าหน้าที่ซึ่งในชั้นการพิจารณาคำขอดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาจะต้องพิจารณาตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ใช้อยู่ในขณะนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากการยื่นคำขอและขณะที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอโดยเจ้าหน้าที่ ได้มีการประกาศใช้บังคับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียนโรงแรม กรณีนี้จึงมิใช่การใช้กฎหมายย้อนหลังกับผู้ยื่นคำขอ การที่เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตตามกฎหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารพักอาศัย มีความประสงค์จะใช้อาคารดังกล่าวประกอบธุรกิจโรงแรม จึงยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมพร้อมทั้งแนบใบรับรองการตรวจสภาพอาคารเป็นเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยนายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รับคำขอดังกล่าวไว้เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ ภายหลังจากการยื่นคำขอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า

^{๙๙} พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๕๕ การขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีเฉพาะเรื่อง ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควร จะกำหนดให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมประการใดอีกก็ได้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งต่ออายุใบอนุญาตที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ได้เมื่อเห็นสมควร

